

CLÁUSULA DE COBERTURA DENTAL

Incorporada al Depósito de Pólizas bajo el código CAD320180077

ARTÍCULO 1: REGLAS APLICABLES A LA PRESENTE COBERTURA.

Esta cobertura corresponde a un riesgo adicional, conforme se establece en las presentes Condiciones Generales para esta cláusula adicional, no obstante lo estipulado en las Condiciones Generales de la póliza principal de la cual es accesoria, y como tal se rige por las normas legales imperativas establecidas en el Título VIII del Libro II del Código de Comercio y por las estipulaciones siguientes.

La presente cláusula adicional se otorga en base a las declaraciones, informaciones y antecedentes proporcionados por el contratante a solicitud de la Compañía de Seguros, y en base a la cotización que ha entregado la Compañía de Seguros al contratante, respecto a las condiciones de cobertura, términos y modalidades del seguro, ya sea a través una cotización o una propuesta, según sea el caso, antecedentes y documentos todos que se entienden forman parte integrante de la cobertura dada en la presente póliza o contrato de seguro.

ARTÍCULO 2: COBERTURA.

La Compañía de Seguros, mediante el pago de la prima estipulada en las Condiciones Particulares de la póliza y en las condiciones y términos que más adelante se establecen, conviene en reembolsar o pagar directamente al prestador odontológico, en adelante también llamados como los pagos directos, los gastos dentales razonables y acostumbrados incurridos por los asegurados a causa de una enfermedad o accidente de origen odontológico, en que incurra durante el periodo en que se encuentren amparados por este adicional y siempre que la póliza principal y este adicional se encuentren vigentes a esa fecha.

Los reembolsos o los pagos directos señalados anteriormente se efectuarán de acuerdo a las coberturas contratadas, el monto máximo, los porcentajes de reembolso, límites, deducible, carencias y periodo de acumulación, los cuales pueden o no estar restringidos a una o más personas, todos los cuales se detallan expresamente en las Condiciones Particulares de la póliza. Asimismo, esta cobertura está sujeta a las limitaciones de cobertura señaladas en las exclusiones de las Condiciones Generales de la póliza principal, y de las señaladas en el artículo 5 de la presente cláusula adicional.

La Compañía de Seguros podrá para cada una de las coberturas contratadas, las cuales deberán constar por escrito en las Condiciones Particulares de la póliza, otorgar distinto porcentajes de reembolsos o pagos directos por prestador de salud, tope de números de prestaciones médicas o montos asegurados y/o arancel de prestaciones médicas a los señalados anteriormente, todos los cuales se dejan expresamente indicados en las Condiciones Particulares de esta póliza.

Las coberturas descritas en el artículo 3 de la presente cláusula adicional, podrán ser contratadas como un todo o selectivamente cada una de ellas, las cuales se dejan expresamente establecidas en las Condiciones Particulares de la póliza.

Los asegurados podrán solicitar los reembolsos o los pagos directos de los gastos dentales que correspondan por las prestaciones en que se hayan sido efectivamente realizadas durante el período en que se encuentren amparadas por esta póliza, y siempre que ésta cobertura se encuentren vigentes a esa fecha.

Se entenderá que tienen cobertura todas aquellas prestaciones que figuren en el arancel de referencia de la

Compañía de Seguros y que además tengan asignado un monto o porcentaje de reembolso o pago señalado en las Condiciones Particulares de la póliza.

Para los efectos del pago directo al prestador odontólogo, la Compañía de Seguros podrá hacerlo con aquellos prestadores con los que haya suscrito previamente un convenio en tal sentido. El pago directo al prestador odontólogo podrá efectuarse cuando el prestador identifique que su paciente es un asegurado de la Compañía de Seguros, momento en el cual podrá tramitar la cobertura de este seguro de manera directa en la Compañía de Seguros para dichos asegurados. En estos casos, los asegurados deberán pagar al prestador odontólogo sólo el copago final, por lo cual no se podrá solicitar el reembolso de esta cantidad posteriormente a la Compañía de Seguros. Para optar al beneficio de pago directo al prestador odontólogo, será requisito que la institución de salud previsional haya otorgado cobertura a las prestaciones reclamadas, y que la prestación tenga cobertura en base a las Condiciones Generales y Particulares de la póliza.

ARTÍCULO 3: DESCRIPCIÓN DE LAS COBERTURAS.

Las coberturas ofrecidas para esta cláusula adicional y siempre que su causa sea originada en una enfermedad o accidente de origen odontológico son las siguientes:

A. DENTAL BÁSICA.

Bajo este beneficio se podrán contratar las siguientes prestaciones, las cuales deberán quedar expresamente señaladas en las Condiciones Particulares de la póliza. Las prestaciones podrán ser las siguientes:

1) CONSULTA DENTAL: el gasto incurrido por concepto de la respectiva consulta dental, los exámenes no radiológicos de diagnóstico clínico visual, planificación de tratamiento y controles derivados de ésta.

2) RADIOLOGÍA INTRAORAL: incluye solo las técnicas de radiografías Bitewing y Retroalveolares, sean éstas simples o totales, indicadas por un cirujano-dentista.

3) HIGIENIZACIÓN O LIMPIEZA: incluye solo la limpieza coronaria rutinaria o limpieza simple hasta el número máximo de limpiezas indicadas en las Condiciones Particulares de la póliza, con el objeto de eliminar tinciones, manchas o sarro (tártaro dental) sobre la encía o como tratamiento de gingivitis simple.

4) ODONTOPEDIATRIA: incluye el tratamiento odontológico curativo en niños, de caries dentales y sus complicaciones. No está incluida en esta categoría la ortodoncia.

5) OPERATORIA DENTAL SIN LABORATORIO: es el tratamiento de las caries o lesiones dentales para devolver a la pieza dentaria su forma y sus funciones. Están cubiertos solo los tratamientos efectuados con materiales e insumos, tales como: amalgamas de plata, materiales estéticos como composites directos en sus distintas variedades y tipos, vidrios ionómeros y todos los insumos para efectuar estos procedimientos. No están incluidas en esta categoría las obturaciones que utilizan materiales como aleaciones metálicas o porcelanas, tratamientos de carillas, incrustaciones de resina o porcelana, como tampoco cubre los procedimientos que involucren el uso de método indirecto convencional, escáner computacional o el uso de laboratorio dental.

6) ENDODONCIA: incluye la especialidad que trata el conducto radicular del diente que ha sido afectado por caries o traumatismo. Están cubiertos los tratamientos de endodoncia de todas las piezas dentales.

7) CIRUGÍA BUCAL SIMPLE: incluye solo las extracciones dentarias simples indicadas por cualquier motivo o diagnóstico. Están excluidos gastos de pabellón, arsenalera, ayudante, anestesista y extracciones a colgajo o incluidas.

B. DENTAL DE ESPECIALIDAD.

Bajo este beneficio se podrán contratar las siguientes prestaciones, las cuales deberán quedar expresamente señaladas en las Condiciones Particulares de la póliza. Las prestaciones podrán ser las siguientes:

- 1) RADIOLOGÍA ORAL:** incluye todas las técnicas, radiografías intraorales y extraorales indicados por un cirujano-dentista con el objeto de diagnosticar una terapia odontológica.
- 2) OPERATORIA DENTAL COMPLETA:** es el tratamiento de las caries para devolver a la pieza dentaria su forma y sus funciones, incluyendo esta categoría la operatoria dental sin laboratorio, así como cualquier otra técnica y material o procedimiento restaurador que implique o no el uso de laboratorio convencional.
- 3) PERIODONCIA:** incluye los tratamientos de limpieza coronaria rutinaria y los tratamientos de la especialidad de periodoncia que traten la enfermedad que afecte a las estructuras de soporte del diente, tales como encías, periodonto y hueso alveolar.
- 4) CIRUGÍA BUCAL COMPLETA:** incluye los procedimientos invasivos que intenten devolver la normalidad a las estructuras óseas y blandas de la boca incluyendo la denominada Cirugía Bucal Simple, y las técnicas quirúrgicas que necesiten de ayudante, arsenalera y pabellón.
- 5) DISFUNCIÓN:** incluye los tratamientos para recuperar la función articular y muscular bucal mediante planos de relajación.
- 6) PRÓTESIS FIJA:** incluye el tratamiento para reponer una o más piezas dentarias usando las piezas remanentes como inserción. Están incluidos los distintos tipos de coronas y puentes.
- 7) PRÓTESIS REMOVIBLE:** incluye el tratamiento para reponer parcial o totalmente la dentadura perdida mediante prótesis movibles. Están incluidas todo tipo de prótesis parciales o totales. No se incluyen en estas prestaciones las prótesis implantes retenidas o implanto soportadas.
- 8) IMPLANTES DENTALES:** incluye el tratamiento de implantes dentarios y los procedimientos clínicos y de laboratorio para su indicación y ejecución.
- 9) MEDICAMENTOS:** antibióticos, antiinflamatorios, analgésicos y relajantes musculares orales, que sean recetados por el cirujano-dentista exclusivamente para el tratamiento dental.
- 10) LABORATORIO DENTAL:** incluye todos los procedimientos y materiales convencionales de apoyo para la ejecución de las restauraciones, prótesis, aparatos de ortodoncia e implantes dentales ejecutadas por un laboratorista dental bajo la indicación y supervisión de un Cirujano-Dentista, siempre y cuando se haya contratado la especialidad correspondiente.

C. ORTODONCIA.

Esta cobertura incluye el tratamiento con aparatología fija o removible, aparatos de contención, mentoneras, fuerzas extraorales y ortodoncia interceptiva.

ARTÍCULO 4: DEFINICIONES.

Para los efectos de esta cobertura adicional se entiende por:

- 1. ENFERMEDAD DE ORIGEN ODONTOLÓGICO:** Toda enfermedad que afecta al diente, encía periodonto y hueso alveolar, excluyéndose las afecciones de tipo esquelético.
- 2. ACCIDENTE:** Todo suceso imprevisto, involuntario, repentino y fortuito, causado por medios externos y de un modo violento que afecte el organismo del asegurado ocasionándole una o más lesiones

odontológicas.

3. GASTOS DENTALES RAZONABLES Y ACOSTUMBRADOS: Para estos efectos, se tendrá en consideración el tipo de atención suministrada y el valor de referencia de ésta, de acuerdo al arancel indicado en las Condiciones Particulares de la póliza denominado Arancel de Referencia. La Compañía de Seguros considera como gasto razonable y acostumbrado aquel que no exceda el 100% del valor asignado para esa prestación en el Arancel de Referencia, salvo que en las Condiciones Particulares de la póliza se establezca un porcentaje diferente. En el caso de que el gasto dental reclamado exceda al tope de la prestación del arancel estipulado en el párrafo anterior, los porcentajes de reembolso se aplicarán sobre dicho tope.

4. CIRUJANO-DENTISTA: Todo profesional habilitado y autorizado legalmente para practicar la odontología y que esté calificado para efectuar el tratamiento requerido, según el artículo 112 del Código Sanitario.

5. GASTO DENTAL INCURRIDO POR EL ASEGURADO: Es el costo de la prestación, hasta el límite establecido como gasto dental razonable y acostumbrado, descontando las sumas reembolsadas o financiadas por una Institución de Salud Previsional, como asimismo otros sistemas o instituciones al cual pertenezca al asegurado y que le otorgue beneficios similares al presente adicional.

6. DEDUCIBLE: Es el monto de los gastos cubiertos por esta cobertura adicional que será siempre de cargo del asegurado y cuyo monto y periodo de acumulación se establecen en las Condiciones Particulares de la póliza.

7. MONTO MÁXIMO DE REEMBOLSO: Es el valor máximo establecido para una o más coberturas que se otorgan bajo esta cobertura adicional, hasta el cual la Compañía de Seguros reembolsará o pagará por un asegurado a causa de una o más prestaciones de gastos dentales. El monto y periodo de acumulación se establece en las Condiciones Particulares de la póliza.

8. PERIODO DE ACUMULACIÓN: Es el periodo de tiempo que se considera para contabilizar el monto del deducible, los límites y el monto máximo de reembolso de esta cobertura adicional, y será siempre el periodo de vigencia de la póliza principal, u otro que se indica expresamente en las Condiciones Particulares de la póliza.

9. CARENCIA: Corresponde al período establecido en las Condiciones Particulares de la póliza durante el cual el asegurado no recibe reembolsos ni pago directo al prestador por gastos dentales que otorga esta póliza y según rige en el Condicionado General de la póliza principal.

ARTÍCULO 5: EXCLUSIONES.

El presente adicional no cubre ninguno de los beneficios estipulados en él, cuando se originen por:

- a) Todas las prestaciones dentales indicadas en las coberturas "Dental Básica", "Dental de Especialidad" y "Ortodoncia" del artículo 3, Descripción de las Coberturas, de este adicional, salvo que se hayan contratado e indicado expresamente en las Condiciones Particulares de la póliza.
- b) Cualquier tratamiento dental iniciado con anterioridad a la fecha de inicio de vigencia de la cobertura para el asegurado, y aquellos cuya enfermedad o accidente tenga su origen con posterioridad a la fecha de término de vigencia de su cobertura.
- c) Cualquier tratamiento y procedimientos estéticos y/o blanqueamiento a las piezas dentarias.
- d) alguna de las exclusiones señaladas en las Condiciones Generales de la póliza principal.

e) Cualquier tratamiento correctivo de malformaciones, secuelas de enfermedades, tratamientos defectuosos o iatrogenia.

f) Cualquier gasto originado por otras terapias reembolsados por otra cobertura de la presente póliza.

g) Cualquier procedimiento dental realizado por Cirujanos-Dentistas no habilitados ni autorizados legalmente para practicar la odontología humana.

h) Medicamentos, exceptuando antibióticos, analgésicos, antiinflamatorios y relajantes musculares orales que sean recetados por el Cirujano-Dentista exclusivamente para el tratamiento dental.

i) Procedimientos de profilaxis, fluoraciones o destartrajes realizados dentro de los seis (6) meses siguientes de efectuado un procedimiento similar.

j) Tratamientos dentales realizados fuera del territorio nacional, a no ser que se deje expresamente estipulado en las Condiciones Particulares de la póliza que existirá cobertura para tratamientos efectuados fuera del territorio nacional.

La Compañía de Seguros se obliga a preguntar en los documentos o formularios proporcionados al asegurado, y solicitarle antecedentes médicos y/o efectuar exámenes médicos al asegurado, como así también a sus dependientes, acerca de todas aquellas situaciones o enfermedades de origen odontológico que hayan tenido o tengan, y estará facultada para excluirlas al momento de la contratación, y por ello dichas situaciones así excluidas no tendrán derecho a ninguna indemnización en virtud de esta cobertura adicional.

Asimismo, el asegurado deberá acreditar la ocurrencia del siniestro denunciado, y declarar fielmente y sin reticencia, sus circunstancias y consecuencias, según lo dispuesto en el artículo N° 524, N° 8 del Código de Comercio.

ARTÍCULO 6: PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE SINIESTROS.

Efectuado un gasto dental reembolsable en virtud de la presente Cláusula Adicional, el asegurado deberá informarlo a la Compañía de Seguros, dentro del plazo de 30 (treinta) días desde la ejecución del tratamiento, salvo que se indique otro plazo en las Condiciones Particulares de la póliza, utilizando para ello el formulario especial que la Compañía de Seguros facilitará al efecto.

El cumplimiento extemporáneo de esta obligación, hará perder los derechos del asegurado, salvo caso fortuito o fuerza mayor acreditada a la Compañía de Seguros, liberando a la Compañía de Seguros del pago de la indemnización que habría correspondido.

El procedimiento para efectuar los denuncios de siniestros y exigir los derechos que le otorga la póliza y este adicional a los asegurados, se regirán por lo señalado para estos efectos en las Condiciones Generales de la póliza principal. Presentación de gastos dentales y requisitos para solicitar reembolso:

a) Entregar a la Compañía de Seguros el formulario de reembolso dental, que la Compañía de Seguros proporcionará para estos efectos, con la información que en él se indique, completada de puño y letra del Cirujano-Dentista tratante, indicando el detalle del tratamiento efectuado, números de piezas tratadas y tipo de tratamiento efectuado, fecha de ejecución, costo unitario y costo total. Se deben indicar los valores clínicos y de laboratorio unitarios.

b) Que el tratamiento dental debe encontrarse ejecutado y los gastos originados cancelados, dentro del periodo que el asegurado se encuentra amparado por esta cláusula adicional, dado que la Compañía de Seguros no reembolsará sobre presupuestos dentales. Se deben acompañar las radiografías de diagnóstico

y control final en los casos que correspondan, según lo indicado en las Condiciones Particulares de la póliza.

c) La entrega a la Compañía de Seguros de los originales extendidos a nombre del asegurado que acrediten los gastos incurridos y su cancelación, dentro del periodo que el asegurado se encuentra amparado por esta cláusula adicional.

d) Con todo, la Compañía de Seguros queda facultada para solicitar al Cirujano-Dentista tratante los antecedentes como radiografías de diagnóstico y de alta, modelos de diagnósticos, ficha clínica y los antecedentes adicionales que estime necesario, además podrá pedir a su costo exámenes dentales, antes, durante o después del tratamiento dental en cuestión. De ser necesario, la Compañía de Seguros podrá citar al asegurado a una contraloría clínica dental quien deberá presentarse al examen clínico en un plazo no superior a los 15 días corridos desde la fecha de notificación.

Si no se cumplen los requisitos enumerados anteriormente, la Compañía de Seguros quedará liberada de efectuar cualquier reembolso o pagos directos sobre los gastos presentados.

ARTÍCULO 7: NO DUPLICACIÓN DE BENEFICIOS.

Dado que este seguro es de carácter patrimonial e indemnizatorio, el asegurado tendrá la obligación de informar a la Compañía de Seguros, al momento de suscribir la propuesta o solicitud de seguro, de la existencia de otros beneficios legales o contractuales, adicionales a su plan previsional de salud contratado con una Institución de Salud Previsional, que cubran la totalidad o alguno de los beneficios contratados por la presente cláusula adicional.

A fin de determinar el gasto incurrido que reembolsará o pagará directamente la Compañía de Seguros, se seguirá el siguiente procedimiento: En primer lugar deberán utilizarse las coberturas que le otorgan al asegurado la Institución de Salud Previsional, bienestar u otra institución a la cual se encuentra afiliado y que cubra la totalidad o parte de los beneficios contratados de este adicional. Posteriormente, la Compañía de Seguros reembolsará o pagará directamente dentro de los topes establecidos en las Condiciones Particulares de la póliza, aquella parte de los gastos dentales que no hubieran sido cubiertos por la o las otras instituciones médicas o similares que otorguen dichos beneficios dentales.

ARTÍCULO 8: TÉRMINO DE LA COBERTURA.

Esta cláusula adicional es parte integrante y accesorio de las Condiciones Generales de la póliza principal, y se regirá en todo lo que no esté expresamente estipulado en ésta, por dichas condiciones, de modo que sólo será válida y regirá mientras el seguro principal esté vigente.

Esta cobertura adicional quedará sin efecto para cualquier tipo de tratamiento a partir de la fecha en que el asegurado exceda los límites de edad señalados en las Condiciones Particulares de la póliza. Por lo tanto, el pago de la prima en forma posterior al término de esta cobertura adicional, no dará derecho, en ningún caso, al reembolso o pago directo de uno o más gastos dentales que se produzcan con posterioridad a esa fecha, debiendo la Compañía de Seguros restituir las primas pagadas en exceso, valores que serán entregados al contratante de la póliza.

ARTÍCULO 9: PRIMA.

La prima de esta cláusula adicional se detalla en las Condiciones Particulares de la póliza, y se expresará en la misma moneda y tendrá el mismo tratamiento que la del seguro principal de la cual es parte integrante, y debe pagarse en la misma forma y oportunidad de éste.